

CAPÍTULO IV —

INSTALACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES

Artículo 5. De la Instalación de la Asamblea

Las sesiones serán presididas por la persona que la propia Asamblea designe al inicio de cada reunión. Asimismo, se designará un Secretario de la sesión, quien será responsable de levantar el acta correspondiente y dar seguimiento a los acuerdos adoptados.

Las reglas de instalación y votación previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de aquellos asuntos para los cuales el Protocolo Familiar exija unanimidad de votos o una mayoría calificada para su aprobación. En tales casos, deberán respetarse los porcentajes, requisitos y mecanismos de votación específicamente previstos en el Protocolo Familiar.

Fuera de los supuestos señalados en el párrafo anterior, la Asamblea se considerará válidamente instalada cuando se encuentren presentes o representadas al menos el setenta y cinco por ciento de las personas con derecho a voto.

Si no se alcanzare el quórum previsto en el párrafo anterior, podrá celebrarse una segunda convocatoria, en cuyo caso la Asamblea se considerará válidamente instalada con la asistencia de al menos el cincuenta y cinco por ciento de las personas con derecho a voto.

La instalación válida de la Asamblea no implicará, por sí misma, la posibilidad de resolver asuntos sujetos a regímenes especiales de aprobación. Tratándose de materias reservadas o de cualquier otro asunto sujeto a mayorías reforzadas conforme al Protocolo Familiar, únicamente podrán adoptarse acuerdos cuando concurren los requisitos de capital familiar, ramas familiares activas y demás condiciones expresamente previstas en dicho instrumento.

Artículo 6. Del Desarrollo de las Sesiones

Las sesiones se desarrollarán conforme al Orden del Día aprobado al inicio de la reunión.

Las personas participantes tendrán derecho a expresar sus opiniones, formular propuestas y solicitar que sus manifestaciones relevantes queden asentadas en el acta correspondiente.

La Presidencia de la sesión procurará que las deliberaciones se desarrollen de manera ordenada, respetuosa y alineada con los principios establecidos en el Protocolo Familiar. La Presidencia podrá ordenar recesos cuando la naturaleza de los asuntos sometidos a consideración así lo requiera.

CAPÍTULO V —

DE LAS VOTACIONES Y ACUERDOS

Artículo 7. De las Votaciones

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos presentes, salvo que el Protocolo Familiar o el presente Reglamento establezcan una mayoría distinta.

Requerirán el voto favorable de al menos las tres cuartas partes (75%) de las personas con derecho a voto presentes en la sesión:

- I. Las reformas al Protocolo Familiar;
- II. La incorporación de integrantes de la familia política al sistema familiar-empresarial;
- III. La modificación de la estructura de los órganos de gobierno familiar, y
- IV. Cualquier supuestos expresamente señalado en el Protocolo Familiar.

Tratándose de materias reservadas, serán aplicables exclusivamente las reglas de aprobación previstas en el Capítulo 2 del Protocolo Familiar, incluyendo la concurrencia simultánea de la mayoría calificada de capital familiar y de la mayoría por ramas familiares activas, según corresponda.

Las votaciones podrán realizarse de manera económica, nominal o por cualquier otro mecanismo que determine la propia Asamblea.

CAPÍTULO VI —

DE LAS FACULTADES

Artículo 8. De las Facultades

Corresponde a la Asamblea de Familia conocer, deliberar y resolver los asuntos que el Protocolo Familiar reserve expresamente a su competencia.

Asimismo, podrá emitir directrices, recomendaciones y acuerdos orientados al fortalecimiento de la unidad familiar, la continuidad generacional, la preservación del patrimonio familiar y el adecuado funcionamiento del sistema de gobierno familiar.

CAPÍTULO VII —

DE LAS ACTAS Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Artículo 9. De las Actas y Seguimiento

De toda sesión deberá levantarse un acta que contenga, al menos:

- I. Fecha, hora y lugar de celebración;
- II. Lista de asistencia;
- III. Verificación de quórum;
- IV. Orden del Día;
- V. Síntesis de las deliberaciones y, en su caso, de las posiciones relevantes expresamente solicitadas para constancia;
- VI. Acuerdos adoptados; y
- VII. Resultado de las votaciones correspondientes.

Las actas deberán ser firmadas por quien haya presidido la sesión y por el Secretario designado para la misma.

El Secretario llevará un registro de acuerdos en el que se identifiquen las acciones pendientes, responsables designados y fechas de cumplimiento, informando periódicamente a la Asamblea sobre su avance.

CAPÍTULO VIII —

DE LAS SESIONES VIRTUALES

Artículo 10. De las Modalidades de Celebración

Las sesiones de la Asamblea de Familia podrán celebrarse de manera presencial, virtual o híbrida, según se determine en la convocatoria correspondiente. Las sesiones celebradas mediante medios tecnológicos producirán los mismos efectos y tendrán la misma validez que aquellas celebradas de manera presencial.

Artículo 11. De la Identificación de los Participantes

Corresponderá a quien presida la sesión verificar la identidad de las personas que participen mediante medios tecnológicos. Ninguna persona podrá intervenir o emitir su voto sin que previamente se haya verificado su identidad.

Las personas que participen mediante medios tecnológicos se considerarán presentes para efectos de quórum, deliberación y votación. Su participación y sentido del voto producirán los mismos efectos que los de las personas asistentes de manera presencial.

Artículo 12. De la Constancia de la Sesión

En el acta correspondiente deberá dejarse constancia de la modalidad de celebración de la sesión, de las personas que participaron mediante medios tecnológicos y de cualquier incidencia relevante que hubiere afectado el desarrollo de la reunión.

TRANSITORIO ÚNICO —

El presente Reglamento entrará en vigor en la misma fecha en que sea aprobado por la Asamblea de Familia y permanecerá vigente hasta en tanto no sea modificado o sustituido conforme a las disposiciones aplicables del Protocolo Familiar.